

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3136/2535	นางเมาะ โพธิสาร	โจทก์
	นางน้อย ชูไทย	จำเลย
	สมมาตร พรหมานกุล	จำเลย
	นายพิมล ภิญโญ ทนายโจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ข้อกฎหมาย ที่โจทก์ยกขึ้นฎีกาไม่เป็นสาระแก่คดีจึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ที่เป็นสาระสำคัญแห่งคดีซึ่งทำให้โจทก์และจำเลยมีทางแพ่งชนะกันเกี่ยวกับคดีได้ และปัญหาดังกล่าวนั้นควรได้รับการพิจารณา วินิจฉัยจากศาลสูง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 93)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอน น.ส.3 เลขที่ 143 หมู่ที่ 5 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีแล้วให้จำเลยแบ่งนาพิพาททั้งหมดกับโจทก์คนละครึ่ง หรือให้ ประมูลขายนาพิพาทแล้วเอาเงินมาแบ่งกันคนละครึ่ง ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดง เจตนาของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 84)

ทนายโจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 88)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรที่จะได้รับการวินิจฉัยที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรที่จะได้รับการวินิจฉัยที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประมาณ ชั้นชื่อ-จองทรัพย์ เทียงธรรม-สังเวียน รัตนมุง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>